

MANUAL DE POLÍTICAS Y MARCO LEGAL

Sistemas Kinetix - Soluciones Tecnológicas de Automatización

Documento Integral de Operaciones v1.0

I. Glosario de Términos

Evolution API

Motor de conexión de terceros utilizado para vincular instancias de WhatsApp sin el uso de la API oficial.

Instancia

Entorno virtual independiente donde se aloja la conexión de WhatsApp de un cliente específico.

Agente de IA

Modelo de lenguaje configurado con la base de conocimientos del cliente para responder de forma autónoma.

Setup (Configuración Inicial)

Proceso técnico de despliegue, creación de instancia y entrenamiento inicial de la IA.

Tokens / Consumo

Unidad de medida del procesamiento de datos en modelos de inteligencia artificial.

II. Políticas de Servicio y Uso

1. Uso del Software (SaaS): El acceso a la plataforma es personal e intransferible. El cliente es responsable de toda actividad que ocurra bajo su cuenta e instancia.

2. Política de Suspensión por Impago: Sistemas Kinetix se reserva el derecho de suspender el servicio si el pago de la suscripción excede los 10 días de retraso. Tras la suspensión, la reactivación requiere el pago del saldo total y la nueva carga de datos del agente.

3. Servicios Extraordinarios y Honorarios: Trabajos fuera del plan contratado (integraciones nuevas, horas de consultoría adicional) se facturarán según la tarifa de honorarios vigente al momento de la solicitud.

4. Límites de Consumo: Cada plan tiene un límite de mensajes y tokens. El exceso será notificado y facturado de forma independiente al cargo base.

III. Buenas Prácticas y Prevención de Bloqueos

Para garantizar la salud de la línea de WhatsApp, el cliente se compromete a:

- No realizar envíos masivos de mensajes no solicitados (SPAM).
- Utilizar retrasos (delays) aleatorios entre respuestas automáticas.
- Permitir y respetar la opción de "Opt-Out" (Salida) del usuario final.
- Mantener una tasa de reportes por spam inferior al 1%.

IV. Marco Legal y Descargos

Responsabilidad de Terceros: *Sistemas Kinetix no ejerce control sobre las políticas de Meta Platforms o proveedores de IA. No nos hacemos responsables por cambios en sus términos que afecten el servicio.*

Descargo por Uso Indebido: *El cliente asume toda responsabilidad legal sobre el contenido enviado a través de sus bots. Sistemas Kinetix actúa solo como proveedor de la infraestructura.*

Protección de Datos: *Se cumple con los principios de privacidad de datos, permitiendo al cliente la eliminación total de su información técnica bajo solicitud.*

V. Jurisdicción

Para todos los efectos legales, este documento se rige por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con domicilio especial en Barquisimeto, Estado Lara.